

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
О неразглашении коммерческой тайны и
конфиденциальной информации

Город Тула 2025г.

Я, Нагель Ирина Владимировна, проживающий (-ая-) по адресу: г. Тула ул. Громова д. 22 а, паспорт серии 70 06 № 871858, выданный 07. 12. 2006 УВД Пролетарского р-на г. Тулы

« 07 » 12 2006 года (далее - Лицо), в качестве (обучающегося, работника) АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОР" (филиал "АКАДЕМИЯ ТОП ГОРОД") (далее по тексту - Академия), которая находится по адресу: гор. Тула, ул. Революции 5 а на период (обучения, выполнения трудовых функций) и в течение 5 (пяти) лет после их окончания обязуюсь:

- 1) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Академии, включая информацию и сведения, связанные с коммерческой деятельностью, пароли доступа, логины, сведения о юридических и физических лиц, экономические показатели деятельности, меры безопасности, информацию о методике обучения и другую информацию, которая будет мне доверена или станет известна во время (обучения, трудовых отношений) или любым другим образом;
- 2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Академии без письменного согласия Руководства Академии (Руководство Академии - директор Академии заместителя директора Академии или уполномоченного им лица);
- 3) четко выполнять требования распорядительных документов и локальных нормативных правовых актов Академии, по обеспечению коммерческой тайны и конфиденциальной информации Академии;
- 4) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Академии, не допустить такого разглашения и срочно сообщить о данном факте Руководству Академии;
- 5) не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Академии для занятий другой деятельностью, а также в процессе работы для другой организации, предприятия, учреждения, по заданию физического лица или в ходе осуществления любой предпринимательской деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Академии;
- 6) В случае окончания (обучения, трудовых отношений) (независимо от причин) передать в течение 3-х дней с момента принятия решения о прекращении (обучения, трудовых отношений) все носители коммерческой тайны и конфиденциальной информации Академии (магнитные и бумажные носители информации, в том числе рукописи, черновики, чертежи, базы данных, логины, пароли доступа, носители

информации, содержащие сведения о юридических и физических лиц-предпринимателей, экономические показатели деятельности, меры безопасности и, носители информации о методике обучения, показатели деятельности, планы, материалы, разработки, кино- и фотоматериалы, модели, изделия и т.п.), которые находились в моем распоряжении в связи с (, обучением, трудовыми отношениями) или других причин, передать Руководителю Академии (или другому лицу по указанию Руководителя), о чем составляется акт приема-передачи;

7) незамедлительно сообщать Руководству Академии об утрате или недостатке носителей информации, составляющей коммерческую тайну, а также конфиденциальной информации удостоверений, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Академии, а также о причинах и условиях возможной утечки коммерческой тайны.

Я ознакомлен (-а-) с данным обязательством, а также мне даны разъяснения по всем непонятным мне вопросам.

Мне известно, что нарушение условий о неразглашении коммерческой тайны Академии влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации: подпунктом «В» п. 6 ст. 81 ТК РФ и ст. 192 ТК РФ, ст. 183 УК РФ.

Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать использование данной информации незаконным (ч.4 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»), обязано принять меры по охране конфиденциальности информации. При отказе такого лица принять указанные меры обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе требовать в судебном порядке защиты своих прав.

За нарушение обязательств о неразглашении коммерческой тайны лицо несет ответственность, предусмотренную статьей 183 Уголовного кодекса РФ, и иными нормативными актами действующего законодательства РФ.

При обнаружении в действиях работника признаков состава преступления Академия вправе направить соответствующее сообщение в правоохранительные органы для проведения проверки в порядке ст. 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

5. Настоящее Обязательство может быть подписано Лицом путем направления сканированной подписанной копией Обязательства по электронной почте с электронного адреса _____.

Обязательство, направленное с указанного адреса Лица, считается подписанным простой электронной подписью — электронным адресом. Лицо и Академия признают юридическую силу за электронным письмом и признают его равнозначным Обязательству на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Лица.

Академия подтверждает, что данные Вами обязательства не ограничивают Ваших прав на интеллектуальную собственность.

«_01_» __09__ 20_25 г..


Нагель И. В.

(Ф.И.О., подпись)

Памятка

Работника, обучающегося

Перечень сведений,
составляющих коммерческую тайну Академии

К сведениям, составляющим коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Академии, относятся:

Сведения о финансах Академии:

- 1) Любые сведения и информация, передаваемые любым способом, содержащиеся в бухгалтерских книгах Академии;
- 2) Любые сведения и информация, передаваемые любым способом, раскрывающие плановые и фактические показатели финансового плана;
- 3) Любые сведения и информация, передаваемые любым способом, о балансах Академии;
- 4) Бюджет и обороты;
- 5) Любые сведения и информация, передаваемые любым способом, о финансовых операциях;
- 6) Специфика международных расчетов с иностранными фирмами;
- 7) Плановые и отчетные данные по валютным операциям;
- 8) Состояние банковских счетов Академии;
- 9) Долговые обязательства Академии;
- 10) Источники, размеры и условия кредитов и банковских кредитов;
- 11) Любые сведения и информация, передаваемые любым способом, о денежных взаимоотношениях с иностранными государствами, фирмами.

Сведения об управлении Академией:

- 1) Любые сведения и информация, передаваемая любым способом о перспективных и оригинальных методах управления;
- 2) Любые сведения и информация, передаваемая любым способом о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства по коммерческим, организационным и иным вопросам;
- 3) Любые сведения и информация, передаваемая любым способом об отчетах, прогрессах текущих целей Академии;
- 4) Любые сведения и информация, передаваемая любым способом о задачах и результатах общих собраний руководящего состава Академии, принятых на них решениях, зафиксированных в письменной форме или любым другим материальным способом.

Сведения о планах Академии:

- 1) Коммерческие замыслы;
- 2) Планы инвестиций Академии;

3) Любые сведения и информация, передаваемая любым способом о проектах годовых и перспективных, инвестиционные программы, технико-экономические обоснования и планы инвестиций;

4) Любые сведения и информация, передаваемая любым способом, о предстоящих покупках - по срокам, ассортименту, ценам, странам, фирмам.

Другие сведения:

1) персональные данные посетителей, обучающихся и работников Академии;

3) иные сведения, связанные с научной, экономической, финансовой, управленческой и иной деятельностью Академии, которые не представляют государственной тайны и разглашение которых может привести к причинению вреда Академии, вызвать материальный ущерб и нанести ущерб деловой репутации Академии.

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Коммерческой тайной могут быть сведения технического, организационного, коммерческого, производственного и иного характера, за исключением тех, которые согласно действующему законодательству Российской Федерации не могут быть отнесены к коммерческой тайне.

«_01_» __09__2025__г.


Нагель И. В.

(Ф.И.О., подпись)

Утверждаю
Руководитель подразделения
TOP IT SCHOOL
Каламбет Я.А. / _____

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Преподавателя TOP IT SCHOOL

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция Преподавателя разработана в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 03.07.2016г; на основе Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.

1.2. Преподаватель назначается и освобождается от занимаемой должности "Преподаватель".

1.3. На должность Преподавателя принимается лицо:

- имеющее высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации;
- прошедшее конкурс на занятие должности Преподавателя TOP IT SCHOOL;
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимости за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации;
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренные установленным перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

1.3.1. К работе в должности Преподавателя допускается лицо, прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Преподаватель должен знать:

1.4.1. Конституцию Российской Федерации;

1.4.2. Законы РФ, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования;

1.4.3. Конвенцию о правах ребенка;

1.4.4. Основы общетеоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения педагогических, методических и организационно-управленческих задач, школьную педагогику и психологию, возрастную физиологию и школьную гигиену;

1.4.5. Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего, основного общего образования и рекомендации по их реализации в общеобразовательной организации;

1.4.6. Методики преподавания и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования;

1.4.7. Основные направления и перспективы развития современного образования и педагогической науки;

1.4.8. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации развивающего обучения;

1.4.9. Методы подачи материала, аргументации своей позиции, установления контактов с учащимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), членами педагогического коллектива;

1.4.10. Технологии разрешения конфликтных ситуаций;

1.4.11. Основы экологии, экономики, социологии, а также трудовое законодательство РФ;

1.4.12. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

1.4.13. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов согласно действующих СанПиН;

1.4.14. Средства обучения и их дидактические возможности, в том числе средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

1.4.15. Основы права, проектные технологии и эффективные средства делового общения;

1.4.16. Устав и Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;

1.4.17. Технику безопасности в кабинете, требования пожарной безопасности в общеобразовательной организации.

1.5. Преподаватель должен уметь:

1.5.1. оценивать текущее положение, ресурс и потенциал развития ученика, находить и использовать научно обоснованные методы повышения их эффективности;

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающихся в образовательном процессе;

- 1.5.2. выбирать и использовать в обучении современные образовательные технологии и технологии оценивания, адекватные поставленным целям и задачам, в том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса в школе;
- 1.5.3. Эффективно использовать современные технологии проектирования образовательной среды, активные приемы обучения.
- 1.5.4. Применять при обучении дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся в информационно-образовательной среде;
- 1.5.5. Организовывать как совместную, так и индивидуальную деятельность учащихся;
- 1.5.6. Использовать в планировании и реализации своей педагогической деятельности результаты психологического, социального и медицинского мониторинга;
- 1.5.7. Использовать на уроках современные способы оценочной деятельности, корректно применять в оценивании работы ребенка разнообразные оценочные шкалы, формировать оценочную самостоятельность школьников;
- 1.5.8. Реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;
- 1.5.9. Использовать в образовательном и воспитательном процессе современные ресурсы на различных видах информационных носителей;
- 1.5.10. Содействовать формированию позитивных межличностных отношений среди учащихся, психологического климата и организационной культуры в классе.

2. Должностные обязанности Преподавателя:

- 2.1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого-физиологических особенностей, с учётом специфики требований федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования, способствует формированию у детей общей культуры личности.
- 2.2. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
- 2.3. Проводит занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам в рамках ФГОС, эффективно используя современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные и цифровые образовательные ресурсы.
- 2.4. Планирует учебный процесс в соответствии с образовательной программой, разрабатывает рабочую программу на основе примерных общеобразовательных программ отвечающих требованиям (ФГОС) и обеспечивает ее выполнение. Составляет тематические планы работы по учебной и внеурочной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.
- 2.5. Организует и осуществляет разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на личность и индивидуальность ребенка, развивает его мотивацию, познавательные интересы, способности, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую и творческую.
- 2.6. Выявляет образовательные запросы и потребности обучающихся, помогает в решении индивидуальных проблем, связанных с трудностями в освоении образовательных программ.

- 2.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся детей во время образовательного процесса, внеклассных и воспитательных мероприятий, экскурсий и поездок.
- 2.8. Своевременно в соответствии с утвержденным графиком выполняет установленное программой и учебным планом количество контрольных работ.
- 2.9. Ведёт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и посещения учащимися занятий, в обязательном порядке выставляет текущие оценки в классный журнал, своевременно сдаёт администрации школы необходимые отчётные данные, в том числе проводит проверку письменных работ.
- 2.10. Задействует школьников в различных формах внеурочной деятельности.
- 2.11. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные педагогические приёмы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достижение образовательных и воспитательных целей.
- 2.12. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в деятельности методического объединения учителей и других формах методической работы, готовит доклады и анализирует свою работу.
- 2.13. Согласно годовому плану работы образовательного учреждения принимает участие в педагогических советах, рабочих совещаниях, совещаниях при директоре, семинарах, конференциях, внеклассных мероприятиях школы, методических объединениях учителей и классных руководителей, а также в методических объединениях, проводимых вышестоящей организацией.
- 2.14. Проходит обязательные медицинские обследования 1 раз в год.
- 2.15. В обязательном порядке сообщает о каждом произошедшем несчастном случае.
- 2.16. Готовит и использует в обучении различный дидактический и наглядный материал, включая методические пакеты, разработанные методическим отделом TOP IT SCHOOL.
- 2.17. Организует участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, концертах, ярмарках, соревнованиях, конференциях по защите исследовательских работ, в оформлении стенгазет и т.п.
- 2.18. Строго выполняет Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию трудовой договора, а также локальные акты образовательной организации, приказы директора школы.
- 2.19. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ «Об образовании» и Конвенции о правах ребёнка, этические нормы поведения в общеобразовательном учреждении и общественных местах, является примером для учащихся.
- 2.20. Проводит изучение и инструктажи с учащимися по охране труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности и правилам поведения в школе и общественных местах с обязательной регистрацией в журнале инструктажа.
- 2.21. Готовит классный кабинет к приемке на начало нового учебного года.

2.22. В случае выявления причинения школе материального ущерба учениками закрепленной группы - куратор должен незамедлительно уведомить администрацию школы.

2.23. Осуществляет мониторинг и анализ успеваемости учащихся.

2.24. Информировать руководство школы в случае выявления нехарактерных для ученика изменений в поведении, настроении, внешнем виде или в случае жалоб со стороны ученика.

2.23. Преподавателю запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать время продолжительности уроков (занятий) и перемен между ними;
- удалять учащихся с уроков или не пускать на урок;
- использовать в учебной деятельности неисправное оборудование или техническое оборудование с явными признаками повреждения;
- курить в помещении или на территории школы.

3. Права Преподавателя.

3.1. Преподаватель пользуется правами, предусмотренными ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, настоящей должностной инструкцией и иными локальными актами организации.

3.2. Преподаватель имеет право:

3.2.1. На принятие адекватных решений, обязательных для выполнения учащимися. Давать ученикам во время уроков, занятий и перемен распоряжения, относящиеся к организации учебных занятий и соблюдению ученической дисциплины.

3.2.2. На повышение квалификации с прохождением курсов, разработанных в TOP IT SCHOOL. Информировать с приведением аргументов директора школы о необходимости приобретения для учебной деятельности технических, электронных обучающих средств, о проведении ремонтных работ оборудования и кабинета.

3.2.3. Вносить аргументированные предложения по улучшению условий учебного процесса в классном кабинете, доводить до директора школы обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих работоспособность учащихся на уроках и повышающих усталость.

3.2.4. На ознакомление с жалобами и докладными, а также с другими документами в которых присутствует оценка работы учителя, давать по ним письменные объяснения.

3.2.5. Определять и предлагать учащимся для использования в учебе полезные и интересные ресурсы, размещенные в Интернет.

3.2.6. На защиту профессиональной чести, достоинства и своих интересов как самостоятельно, так и (или) через представителя, в том числе адвоката, в случае служебного расследования в общеобразовательном заведении, связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики.

4. Заключительные положения

- 4.1. Настоящая инструкция разработана с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом Организации.
- 4.2. Ознакомление Работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).
- 4.3. Настоящая Инструкция составлена в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя.
- 4.4. Настоящая должностная инструкция может быть изменена и дополнена.
- С инструкцией ознакомлен(а), инструкцию получил

«_01_» _09_2025 г.

Подпись _____/_____

«____» _____ 2025 г.

Подпись _____/_____